APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	FLS	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

SCHEMA DI CONTRATTO

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CONTRATTO-XX-AM-Z-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

SCHEMA DI CONTRATTO

APPALTO INTEGRATO

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 8

Art. 1. PREMESSE 8

Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO 9

Art. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO 11

Art. 4. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI 12

Art. 5. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 13

TITOLO II. RAPPORTI TRA LE PARTI 14

Art. 6. DURATA DELL'APPALTO - TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 14

Art. 7. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 16

Art. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO 17

Art. 9. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 18

Art. 10. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 19

Art. 11. PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI 19

Art. 12. COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 20

Art. 13. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 22

Art. 14. CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE 24

Art. 15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA 24

Art. 16. VIGILANZA E CONTROLLO 25

Art. 17. SUBAPPALTO 26

Art. 18. SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE 27

Art. 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA 27

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO 28

Art. 21. COLLAUDO 28

Art. 22. GARANZIA DEFINITIVA 29

Art. 23. POLIZZE ASSICURATIVE 29

Art. 24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO 30

Art. 25. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 31

Art. 26. RISERVE 31

Art. 27. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 31

Art. 28. MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO 32

Art. 29. SPESE CONTRATTUALI 33

Art. 30. PANTOUFLAGE 33

Art. 31. CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI 33

Art. 32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 34

CUP: G84H22000360001

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA "MASE", PRESSO IL COMPENDIO DEMANIALE SITO IN VIALE BOSTON 25 – ROMA – FASE 2 – RICOSTRUZIONI – CODICE SCHEDA RMB1284

TRA

Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale (di seguito anche brevemente "Agenzia" o "Stazione Appaltante", o "Committente") con sede legale in Roma, Via Piacenza n. 3, 00184, C.F. e P.I. 06340981007, in persona del Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, Ing. Massimo Babudri, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, della Determinazione n. 106, prot. n. 2023/17478/DIR del 14 luglio 2023, nonché giusta delega del Direttore dell'Agenzia prot. n. 24 - AGDDG01 Registro STDIR – del 17/04/2025, domiciliato per la carica ove sopra,

E

_____, (di seguito anche brevemente "Appaltatore")

☐ A) legale rappresentante dell'impresa [*specificare*], con sede in [*specificare*], via [*specificare*], P.I. [*specificare*], iscritta al Registro delle Imprese di [*specificare*], al n. [*specificare*];

☐ B) [*In caso di procuratore speciale, riportare gli estremi della procura prodotta nella forma minima della scrittura privata autenticata*]

Procuratore Speciale dell'impresa [specificare], con sede in [specificare], via [specificare], P.I. [specificare], iscritta al Registro delle Imprese di [specificare], al n. [specificare], giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio [specificare] di [in alternativa] conferita con scrittura privata autenticata allegata al presente contratto in originale/copia conforme all'originale sotto la lettera "A"

☐ C) [in caso di raggruppamento temporaneo - o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi]

Procuratore Speciale dell'impresa [specificare], con sede in [specificare], via [specificare], P.I. [specificare], iscritta al Registro delle Imprese di [specificare], al n. [specificare] mandataria [specificare] costituito tra [specificare imprese partecipanti ed estremi mandato collettivo speciale con rappresentanza da allegare],

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59", ha istituito l'Agenzia del Demanio, attribuendole l'amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, nonché di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- lo Stato è proprietario del compendio immobiliare sito in Viale Boston n. 25 – Roma, destinato alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), identificato con Scheda RMB1284;
- l'intervento complessivo di riqualificazione del compendio è articolato in due fasi distinte, oggetto di separati affidamenti: la Fase 1 – Demolizioni e la Fase 2 – Ricostruzioni;
- il presente contratto riguarda esclusivamente la Fase 2 – Ricostruzioni, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio destinato a sede del MASE, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara;
- con nota prot. n. _____ del _____, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Arch. Isabella Di Marsico, nonché individuate le ulteriori figure professionali coinvolte nell'intervento;
- con riferimento all'intervento oggetto del presente contratto, l'Agenzia ha acquisito il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., relativo alla realizzazione del nuovo complesso edilizio destinato a sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nell'ambito della Fase 2 – Ricostruzioni;
- il PFTE è stato sottoposto alle attività di verifica e validazione previste dalla normativa vigente ed approvato dalla Stazione Appaltante con provvedimento prot. n. _____ del _____;
- in sede di Conferenza dei Servizi e di acquisizione dei pareri sono state recepite le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni formulate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti;
- con decisione di contrarre prot. n. _____ del _____, l'Agenzia del Demanio ha indetto una procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 71 e 44 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della

Sicurezza Energetica (MASE), presso il compendio demaniale sito in Viale Boston n. 25 – Roma, nell'ambito della Fase 2 – Ricostruzioni – Scheda RMB1284;

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. _____ offerte;
- all'esito delle operazioni di gara è risultato primo in graduatoria il concorrente _____, con il punteggio complessivo di _____, avendo offerto:
- un ribasso percentuale pari a _____ sull'importo della progettazione;
- un ribasso percentuale pari a _____ sull'importo dei lavori;
- una riduzione temporale pari a _____;
- - (se del caso) a seguito della verifica di anomalia condotta dal RUP l'offerta è risultata congrua;(se del caso) Il CCNL applicato dall'operatore è quello indicato dalla Stazione Appaltante

Oppure

- (se del caso) il CCNL applicato dall'operatore è _____equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante;

Oppure

- *(se del caso)* l'Appaltatore si è impegnato ad applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante
- l'Appaltatore è in possesso della Attestazione SOA in corso di validità per le categorie _____;
- (se del caso) l'impresa in sede di gara ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto necessario per le lavorazioni ascrivibili alle categorie SOA _____;
- (se del caso) l'impresa ha dichiarato di voler eseguire in proprio le attività per le quali ai sensi della documentazione di gara è richiesta l'iscrizione alla white list;
- (se del caso) l'impresa ha dichiarato in sede di gara di volere ricorrere al subappalto necessario per soddisfare le seguenti iscrizioni ANGA prescritte nei documenti di gara_____

Oppure

- (se del caso) l'aggiudicatario è in possesso delle iscrizioni ANGA nelle seguenti Categorie_____;
- (se del caso) L'appaltatore si è avvalso dell'impresa _____ai fini del c.d. avvalimento premiale;
- - in data [*specificare*] venivano concluse con esito positivo le verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'Appaltatore, effettuate d'ufficio e mediante il sistema FVOE dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito ANAC);

- - con Determinazione del [*specificare*] veniva disposta l'aggiudicazione a favore di _____, con efficacia immediata, per l'importo complessivo di € [*specificare in numeri ed in lettere*], oltre all'IVA di legge, oltre all'IVA di legge;
- - con nota prot. [*specificare*] veniva comunicato il provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara aventi interesse;
- - è trascorso il termine di 32 giorni, previsto dall'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione "stand still" e quindi è possibile procedere alla stipula del contratto;
- - l'Appaltatore ha presentato la seguente garanzia fideiussoria n. _____del ___ rilasciata da_____, quale cauzione definitiva ex art. 117 del D.Lgs. 36/2023 ed acquisita agli atti della Stazione Appaltante [*specificare estremi ed importo];*
- - l'Appaltatore ha presentato le seguenti polizze n. _____del ___ rilasciate da_____ed acquisite agli atti della Stazione Appaltante [*specificare estremi ed importo*];;
- - è stato effettuato il pagamento dell'imposta di bollo prevista dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'importo di Euro (quietanza di pagamento n. _____ del _____);];
- - In data [*specificare*], l'Appaltatore trasmetteva l'elenco nominativo dei dipendenti da impiegare per l'esecuzione dei lavori, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza richiesta;
- - In data [*specificare*], l'Appaltatore rendeva la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- - [indicare eventuali altri documenti che l'operatore deve produrre prima della stipula del contratto];

TUTTO CIÒ PREMESSO

le suddette parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. PREMESSE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.

2. Si intendono quindi parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti relativi alla gara per l'affidamento del servizio in epigrafe, depositati agli atti della Stazione Appaltante:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, comprensivo degli elaborati grafici, delle relazioni specialistiche e degli altri documenti progettuali approvati;
- l'elenco dei prezzi unitari e gli eventuali ulteriori documenti economici previsti dagli atti di gara;
- l'offerta economica e l'offerta tecnica dell'Appaltatore, nei limiti in cui siano state accettate dalla Stazione Appaltante;
- il cronoprogramma contrattuale;
- le garanzie e le polizze assicurative previste dal contratto;
- le Specifiche Metodologiche BIM (BIMSM), le linee guida per la produzione informativa (BIMMS) e gli ulteriori documenti relativi alla gestione informativa digitale previsti dagli atti di gara;
- gli atti, i pareri e le prescrizioni degli enti competenti recepiti nel PFTE approvato;
- la documentazione in materia di salute e sicurezza messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, ove prevista e applicabile, fermo restando che la redazione del PSC e le prestazioni di CSP non rientrano nell'oggetto del presente affidamento;
- gli ulteriori documenti espressamente richiamati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di contrasto tra i documenti contrattuali, si applicano i criteri di prevalenza e le modalità di risoluzione delle incongruenze stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli atti di gara, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta alle condizioni del presente contratto, l'appalto integrato avente a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), presso il compendio demaniale sito in Viale Boston n. 25 – Roma, identificato con codice scheda RMB1284 e codice fabbricato RM0411001, nell'ambito della Fase 2 – Ricostruzioni.

2. L'appalto comprende la redazione del progetto esecutivo sulla base del PFTE approvato e posto a base di gara, nonché l'esecuzione delle opere, delle forniture e delle lavorazioni necessarie alla completa realizzazione del nuovo complesso edilizio, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali contrattuali.

3. Rientrano nell'oggetto dell'appalto, nei limiti e secondo le modalità definite dagli atti di gara:

- la progettazione esecutiva, sviluppata in coerenza con il PFTE e con le prescrizioni della Stazione Appaltante;
- la gestione informativa digitale e la produzione dei modelli e degli elaborati previsti dalle Specifiche Metodologiche BIM;
- l'esecuzione delle opere strutturali e di fondazione;
- la realizzazione delle opere architettoniche, delle partizioni, delle finiture e dell'involucro edilizio;
- la realizzazione degli impianti meccanici, elettrici, idrico-sanitari e degli altri impianti tecnologici previsti dal progetto;
- la realizzazione delle sistemazioni esterne, delle opere a verde e delle opere complementari previste negli elaborati contrattuali;
- la predisposizione della documentazione tecnica, delle certificazioni, dei manuali e degli elaborati finali previsti dal contratto per la consegna dell'opera.

4. Sono escluse dal presente affidamento le opere di demolizione dell'organismo edilizio esistente già ricomprese nella Fase 1 – Demolizioni, salvo eventuali attività espressamente individuate negli atti di gara della Fase 2 come necessarie per l'esecuzione delle opere di ricostruzione.

5. La redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) sono esclusi dall'oggetto del presente appalto. Restano a carico dell'Appaltatore gli obblighi e gli adempimenti in materia di sicurezza connessi all'esecuzione delle lavorazioni affidate, secondo la normativa vigente e il Capitolato Speciale d'Appalto.

6. L'Appaltatore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., delle prescrizioni degli enti competenti, degli obiettivi prestazionali e ambientali applicabili e di ogni altra disposizione richiamata negli atti contrattuali.

7. Restano compresi nell'appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.

8. Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i.:

   il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;

   il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G84H22000360001

ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo del presente contratto ammonta ad Euro _____ (_____/__), oltre IVA al _____%, di cui:

   € ..... (euro...../.....) quale corrispettivo per servizi di progettazione;

   € ..... (euro...../.....) quale corrispettivo per lavori;

   €.....(euro...../.....) per costi della sicurezza;

   €.....(euro...../.....) per costi della manodopera.

2. Il contratto è stipulato prevalentemente a corpo, ai sensi dell'Allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto l'intervento è definito sulla base del PFTE posto a base di gara e delle successive attività di progettazione esecutiva sviluppate dall'Appaltatore.

3. Sono contabilizzate a misura esclusivamente le lavorazioni che, per loro natura o per circostanze sopravvenute non prevedibili in sede progettuale, non risultino determinabili preventivamente con sufficiente grado di certezza e, in particolare:

   - le lavorazioni derivanti da rinvenimenti imprevisti;
   - le eventuali bonifiche aggiuntive non prevedibili sulla base della documentazione di gara;
   - la gestione e lo smaltimento di materiali contaminati o rifiuti pericolosi non individuabili in fase progettuale;
   - le lavorazioni derivanti da varianti approvate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
   - le eventuali lavorazioni ordinate dalla Direzione Lavori per sopravvenute esigenze non imputabili all'Appaltatore.

4. Per tutte le lavorazioni contabilizzate a corpo, l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione delle quantità, delle lavorazioni o dei valori economici necessari per dare l'intervento perfettamente compiuto.

5. L'Appaltatore dichiara di avere preso completa conoscenza del PFTE posto a base di gara, degli elaborati progettuali, delle condizioni dei luoghi, della collocazione delle cave e delle discariche autorizzate, delle interferenze, delle modalità operative e delle caratteristiche delle lavorazioni previste, assumendo ogni onere necessario per la corretta esecuzione delle opere e per la redazione del progetto esecutivo.

6. Nel corrispettivo contrattuale si intendono compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli oneri, le prestazioni, le forniture, le attività di cantierizzazione, le opere provvisionali, i trasporti, i conferimenti a recupero o smaltimento, gli apprestamenti di sicurezza, i monitoraggi ambientali, le attività di

strip-out, la gestione dei rifiuti, gli aggiornamenti BIM, la restituzione as-built e, più in generale, ogni attività necessaria per dare l'intervento completamente ultimato e conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati di gara.

7. Sono altresì compresi nell'importo contrattuale, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.

ART. 4. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino variazioni del costo dell'opera, del servizio o della fornitura, in aumento o in diminuzione, si procederà alla revisione dei prezzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Per i contratti di lavori, la revisione dei prezzi è effettuata mediante applicazione degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.
3. Come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 60 del Codice, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026 sono stati adottati gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), di cui alla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., da utilizzare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale applicabile all'intervento.
4. Ai fini dell'applicazione del meccanismo revisionale, le lavorazioni oggetto del presente contratto sono classificate secondo le relative Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), individuate negli elaborati contrattuali e nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi, le lavorazioni oggetto del presente contratto sono ricondotte alle pertinenti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), di cui alla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., sulla base della classificazione delle lavorazioni effettivamente previste nel progetto e negli elaborati economici contrattuali.
6. L'indice sintetico revisionale dell'intervento è determinato sulla base dell'indice ISTAT riferito alle TOL sopra indicata, secondo quanto riportato negli elaborati contrattuali.
7. Per i contratti di lavori, la revisione prezzi trova applicazione esclusivamente al verificarsi di variazioni superiori al 3% dell'importo complessivo dei lavori ed è riconosciuta nella misura del 90% del valore eccedente tale soglia, applicata alle lavorazioni eseguite.

8. Per le prestazioni di servizi comprese nel presente appalto integrato, inclusa la progettazione esecutiva, la revisione prezzi trova applicazione al verificarsi di una variazione del costo della prestazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo della relativa prestazione.
9. In tali casi, la revisione opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% ed è applicata esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i..
10. La compensazione revisionale è determinata nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
11. Resta esclusa qualsiasi forma di revisione automatica dei corrispettivi.

ART. 5. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dei sotto elencati documenti progettuali che, ad eccezione del Capitolato speciale d'appalto e del Computo metrico estimativo, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano depositati agli atti della Stazione appaltante.
2. Il computo metrico e il computo metrico estimativo, pur costituendo parte della documentazione contrattuale, non costituiscono riferimento negoziale ai fini della determinazione del corrispettivo contrattuale, che resta fisso e invariabile secondo quanto previsto dal presente contratto.
3. In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l'Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l'Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.
4. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, ancorché vincolanti per l'Appaltatore, non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta,

anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

5. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e nella citata documentazione si fa espresso riferimento:
   a. a quanto stabilito dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica ed economica;
   b. al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36;
   c. al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
   d. alle norme tecniche ed i testi citati nel C.S.A.;
   e. a tutte le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare di quelle che regolano la categoria dei lavori appaltati;
   f. alle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

TITOLO II. RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 6. DURATA DELL'APPALTO - TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione dovrà essere avviata tempestivamente a seguito della sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del formale avvio del servizio disposto dal RUP e dovrà essere completata entro il termine massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara.

2. Il RUP comunicherà all'Appaltatore, con congruo preavviso, la data fissata per l'avvio delle attività di progettazione esecutiva. Qualora l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno stabilito per l'avvio del servizio, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il RUP e l'Appaltatore sottoscriveranno apposito verbale, dalla cui data decorreranno utilmente i termini contrattuali per lo svolgimento delle prestazioni affidate.

4. Il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore sarà sottoposto alle attività di verifica previste dall'art. 42 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e sarà successivamente approvato dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Trattandosi di appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere di ricostruzione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l'avvio dei lavori potrà avvenire esclusivamente successivamente:

   a. all'esito positivo della verifica del progetto esecutivo;
   b. all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
   c. all'acquisizione degli eventuali pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari;
   d. alla consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori.

6. L'Appaltatore sarà tenuto ad apportare, senza diritto a compensi aggiuntivi, tutte le modifiche, integrazioni, aggiornamenti ed adeguamenti progettuali eventualmente richiesti dalla Stazione Appaltante, dal soggetto verificatore, dalla Direzione Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza o dagli Enti competenti in sede di verifica, validazione o acquisizione dei pareri, purché coerenti con il PFTE posto a base di gara e non configurabili come modifiche sostanziali dell'intervento.

7. Gli elaborati aggiornati dovranno essere riconsegnati entro il termine assegnato dal RUP in relazione all'entità delle integrazioni richieste.

8. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenuto conto del ribasso temporale eventualmente offerto in sede di gara.

9. Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore, con congruo preavviso, il giorno ed il luogo fissati per la consegna dei lavori. L'Appaltatore dovrà presentarsi munito del personale, delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari per l'avvio delle attività previste.

10. Qualora l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione definitiva, ovvero di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione e salva la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

11. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscriveranno il relativo verbale e da tale data decorrerà il termine utile per l'ultimazione delle opere.
12. Nel calcolo dei termini contrattuali si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà operative connesse alle attività, delle interferenze previste dal progetto, nonché delle normali condizioni climatiche e stagionali.
13. L'Appaltatore si obbliga al rigoroso rispetto del cronoprogramma, del programma esecutivo dei lavori e delle sequenze operative previste dal Piano di lavoro e dal progetto esecutivo approvato.
14. In caso di ritardo nell'avvio o nell'esecuzione delle prestazioni saranno applicate le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dal presente Contratto.
15. In caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattuale, troverà applicazione il premio di accelerazione secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Contratto.

ART. 7. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'appalto.
2. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo rispetto al termine previsto per la progettazione, è applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto. Per il dettaglio delle specifiche ipotesi in cui è applicabile la penale rispetto ai servizi di ingegneria affidati si rinvia al Capitolato Tecnico Prestazionale dei SIA.
3. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Resta in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal ritardo, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
4. Ai sensi dell'art. 126, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente

prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato, lo stesso è computato dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART. 8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto nel corso dell'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute.
2. Per la progettazione esecutiva, il pagamento del relativo corrispettivo sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- l'80% dell'importo complessivo dei servizi di progettazione, alla presentazione del progetto esecutivo entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, previa acquisizione dei pareri e dei nulla osta prescritti dalla normativa applicabile;
- il restante 20% dell'importo complessivo dei servizi di progettazione, a seguito della conclusione con esito positivo delle attività di verifica e validazione del progetto esecutivo e della relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante.

3. Per i lavori, ferma restando l'anticipazione prevista dall'art. 9 del presente contratto, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto mediante stati di avanzamento dei lavori (SAL), al raggiungimento di un avanzamento pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, secondo le modalità e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC, del Certificato di congruità rilasciato dalla Cassa Edile (D.M. 143/2021), o altro documento equipollente e al netto delle trattenute e di eventuali penali comminate ai sensi del paragrafo 20 del presente Capitolato.
5. Ai fini del pagamento, l'Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
6. Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del d.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto integrato, qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante potrà procedere alla corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

7. Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio (CF: 06340981007) e corredate dal CIG, dal CUP e dal codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura.

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidatario si impegna a comunicare, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le coordinate bancarie sono riportate nella scheda fornitore (allegato XX) allegata al presente contratto e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.

9. Per le ulteriori indicazioni relative alla liquidazione dei corrispettivi si rimanda al capitolo 5 – "Disciplina economica" del C.S.A..

ART. 9. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice dei contratti, trattandosi di appalto integrato, sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo secondo l'importo percentuale stabilito nell'art.25 del Capitolato da corrispondere all'Appaltatore, separatamente per la progettazione e l'esecuzione dei lavori:

   a. entro 15 giorni dalla data di inizio delle prestazioni progettuali, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è riconosciuta al Progettista l'anticipazione sul corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva;
   b. entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è riconosciuta all'Appaltatore l'anticipazione sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto nell'art. 125 del Codice dei contratti e nel Capitolato.

ART. 10. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Le modalità di contabilizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia integralmente.
2. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto per le lavorazioni a corpo e per le eventuali lavorazioni contabilizzabili a misura, nei soli casi espressamente previsti dalla documentazione contrattuale e preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante.
3. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento della regolare esecuzione delle opere ed alla verifica delle lavorazioni eseguite, anche ai fini della relativa contabilizzazione.
4. L'Appaltatore è tenuto a prestarsi alle operazioni di verifica e contabilizzazione in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, mettendo a disposizione il personale tecnico necessario e tutta la documentazione utile all'accertamento delle prestazioni eseguite.
5. Qualora l'Appaltatore non si presenti o non collabori alle operazioni di accertamento e contabilizzazione, la Direzione dei Lavori assegnerà apposito termine perentorio; decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante potrà procedere d'ufficio agli accertamenti necessari, con addebito all'Appaltatore degli eventuali maggiori oneri sostenuti.
6. In tal caso, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa in relazione ad eventuali ritardi nella contabilizzazione dei lavori o nell'emissione dei certificati di pagamento.
7. Qualora dalle verifiche eseguite emergano lavorazioni non conformi rispetto al progetto esecutivo approvato, al Capitolato Speciale d'Appalto o alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, senza diritto ad ulteriori compensi, tutte le modifiche, integrazioni o rifacimenti necessari entro il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori.
8. I tempi necessari per l'esecuzione delle suddette attività saranno imputati all'Appaltatore ai fini della valutazione di eventuali ritardi contrattuali.

ART. 11. PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del C.S.A..

ART. 12. COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare, l'Appaltatore:

   a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro da lui indicato, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
   b. è vincolato ai suddetti obblighi anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
   c. ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, si impegna a …… [*specificare i relativi obblighi e dettagliare la disciplina delle clausole sociali previste; analogamente, integrare le pertinenti disposizioni se la stazione appaltante richiede requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 113 del Codice*];
   d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
   e. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
   f. è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al [*specificare*], in coincidenza con l'inizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;
   g. deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
   h. deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al personale "prospetto paga" sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento [*adattare per protocolli di legalità per la sicurezza dei cantieri della ricostruzione*].

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori

(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 13. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente Contratto, tutti gli oneri, le spese e le prestazioni necessarie per dare completamente ultimate, a perfetta regola d'arte, le attività oggetto dell'appalto, nel rispetto del PFTE posto a base di gara, del progetto esecutivo approvato, del Capitolato Speciale d'Appalto, dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e delle disposizioni impartite dal RUP e dalla Direzione dei Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere, con propria organizzazione di mezzi e personale e a propria cura e responsabilità, all'esecuzione di tutte le attività necessarie per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione delle opere di ricostruzione previste dall'appalto, comprese tutte le prestazioni accessorie e complementari necessarie per dare l'intervento completamente ultimato.
3. Restano compresi negli obblighi dell'Appaltatore:
   a. la redazione della progettazione esecutiva e degli elaborati specialistici previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara;
   b. la predisposizione del Piano di Gestione dei Rifiuti, ove previsto dagli atti di gara e dalla normativa applicabile, nonché della documentazione informativa BIM richiesta dalla documentazione contrattuale;
   c. l'organizzazione e la gestione del cantiere, comprese le attività di coordinamento operativo delle lavorazioni e di approvvigionamento dei materiali;
   d. l'esecuzione delle eventuali attività preliminari necessarie all'avvio dei lavori, comprese le misure di messa in sicurezza delle aree interessate dall'intervento, secondo quanto previsto dal progetto e dagli atti contrattuali;
   e. l'esecuzione delle opere strutturali, architettoniche, impiantistiche e delle sistemazioni esterne previste dal progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

f. la gestione, la movimentazione, la separazione, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni, nel rispetto della normativa vigente;
g. l'adozione delle misure necessarie per il contenimento delle polveri, delle vibrazioni, delle emissioni acustiche e degli altri impatti ambientali connessi all'esecuzione dei lavori;
h. l'esecuzione dei monitoraggi ambientali eventualmente previsti dagli elaborati progettuali o richiesti dalla Direzione dei Lavori;
i. la consegna della documentazione finale prevista dagli atti contrattuali, compresi gli elaborati as-built e la documentazione necessaria alla verifica e al collaudo delle opere eseguite.

4. L'Appaltatore dichiara di avere effettuato tutte le verifiche necessarie ai fini della formulazione dell'offerta e di avere piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni operative del compendio, delle interferenze presenti, delle modalità di accesso e delle caratteristiche delle lavorazioni previste, assumendo ogni rischio ed onere derivante dall'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

5. L'Appaltatore assume integralmente ogni responsabilità in ordine:

   a. alla corretta esecuzione delle opere;
   b. alla sicurezza del cantiere e delle lavorazioni;
   c. alla tutela ambientale;
   d. alla gestione dei rifiuti derivanti da eventuali demolizioni e sfridi di cantiere;
   e. alla protezione delle aree e degli immobili limitrofi;
   f. all'adozione delle misure necessarie per limitare le interferenze con il contesto urbano e con la viabilità esistente.

6. Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle opere provvisionali, agli apprestamenti di sicurezza, alle attività di trasporto e conferimento dei materiali presso impianti autorizzati, nonché agli eventuali adempimenti amministrativi e documentali previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei rifiuti.

7. L'Appaltatore dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti di qualificazione richiesti dalla documentazione di gara, nonché le eventuali iscrizioni, autorizzazioni e abilitazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8. Sono altresì compresi nell'importo contrattuale, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, tutti gli eventuali miglioramenti e le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore ed accettate dalla Stazione Appaltante.

ART. 14. CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. Il Direttore dei Lavori e il Direttore di Cantiere assicurano l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
2. La Direzione Tecnica dell'Impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.
3. L'Appaltatore indica quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere, nonché il referente il sig. _____ nato/a a _____ il _____ domiciliato per la carica presso _____;
4. Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6 del D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici", dall'appaltatore, lo stesso deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
5. Qualora l'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa.

ART. 15. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., assumendo ogni responsabilità connessa all'organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività di progettazione esecutiva e delle opere di ricostruzione oggetto del presente appalto.
2. L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del cantiere, delle lavorazioni, dei lavoratori impiegati e dei soggetti terzi eventualmente interferenti, nel rispetto della normativa vigente, della documentazione di sicurezza messa a disposizione dalla Stazione Appaltante e delle disposizioni impartite dai soggetti responsabili della sicurezza e dalla Direzione dei Lavori, ciascuno per quanto di competenza.
3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori, subappaltatori, subcontraenti e fornitori tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, tutela ambientale, gestione delle emergenze e protezione collettiva ed individuale.

4. Restano integralmente a carico dell'Appaltatore:

   a. a predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
   b. l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal PSC;
   c. la predisposizione delle opere provvisionali e degli apprestamenti necessari;
   d. l'adozione delle misure di protezione contro il rischio di caduta materiali;
   e. l'adozione delle misure necessarie al contenimento delle polveri, delle vibrazioni e delle emissioni acustiche;
   f. la protezione delle aree e degli immobili limitrofi;
   g. la gestione delle interferenze con il contesto urbano e con la viabilità esistente.

5. L'Appaltatore è altresì obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

6. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

7. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle attività e successivamente con la periodicità richiesta dalla normativa vigente, tutta la documentazione attestante la regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa e retributiva del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

8. In caso di violazione degli obblighi in materia di sicurezza, lavoro, previdenza o assistenza, la Stazione Appaltante potrà adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal presente Contratto, compresa la sospensione dei lavori, l'applicazione delle penali e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

ART. 16. VIGILANZA E CONTROLLO

1. La Stazione Appaltante provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei lavori affidati in appalto mediante il responsabile unico del progetto (R.U.P.) e il Direttore dei lavori [specificare se coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice].

2. Il R.U.P., anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si rinvia all'art. 6

dell'Allegato I.2 del Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al R.U.P..

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti, nell'esecuzione dei contratti il Direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il Direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori [ove istituito] e interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dal C.S.A., si rinvia all'art. 1 dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti in merito agli specifici compiti attribuiti al Direttore dei lavori.
4. Al verificarsi di inadempimenti degli obblighi contrattuali, la stazione appaltante procederà a contestarli all'Appaltatore con le modalità stabilite dal C.S.A..
5. L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, al responsabile del Comune circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicarne il regolare svolgimento.

ART. 17. SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Parte 9 - "Subappalto" del C.S.A. ed all'art. 119 del Codice.
2. L'affidatario è consapevole che, in linea con le prescrizioni contenute nei documenti di gara, deve eseguire direttamente le prestazioni relative alla progettazione al fine di preservare la qualità del servizio intellettuale proposto in sede di offerta, pertanto sussiste il divieto di subappalto di dette prestazioni.
3. 3. La Stazione appaltante prende atto che l'Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla legge, le seguenti lavorazioni: [*specificare*]
4. 4. (se del caso) La Stazione Appaltante prende atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara di ricorrere al subappalto necessario per soddisfare i requisiti di partecipazione relativi alle categorie a qualificazione obbligatoria_____risultando in possesso della qualificazione SOA per l'intero importo dei lavori nella categoria prevalente;

5. 5. (se del caso) La Stazione Appaltante prende atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara di ricorrere al subappalto necessario per soddisfare i requisiti di esecuzione prescritti nei documenti di gara e correlati al possesso delle iscrizioni ANGA ivi indicate.
6. 6. L'Appaltatore è consapevole che il subappalto delle lavorazioni ascrivibili alle categorie_____dovrà avvenire a favore di imprese in possesso della idonea qualificazione.
7. 7. L'Appaltatore è consapevole che il subappalto delle attività per le quali sono prescritte le iscrizioni ANGA dovrà avvenire a favore di imprese in possesso delle iscrizioni richieste;
8. 8. L'Appaltatore è consapevole che nel caso di ricorso al subappalto per le attività soggette agli obblighi di cui alla L. 190/2012 il subappaltatore dovrà essere iscritto alla white list o aver presentato domanda di iscrizione.
9. 9. L'accesso al cantiere di imprese incaricate per l'esecuzione di sub-contratti è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10. 10. In tema di autorizzazione al subappalto, responsabilità, adempimenti e pagamenti si rinvia alle corrispondenti disposizioni del Capitolato di cui agli artt. 50, 51, 52 e 53.

ART. 18. SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI - PROROGHE

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle disposizioni del C.S.A..
2. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali possono essere concesse proroghe all'Appaltatore sono disciplinati dal C.S.A..

ART. 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura di affidamento, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, nonché dall'art. 5 dell'Allegato II.14 al medesimo Codice, ove applicabile. Per le modalità di gestione, autorizzazione e approvazione delle modifiche contrattuali e delle varianti in corso d'opera si rinvia alla Parte 7 «Disposizioni per l'esecuzione» del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).
2. Le modifiche e le varianti in corso d'opera potranno essere disposte esclusivamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa vigente, previa adozione degli atti di autorizzazione e approvazione richiesti. L'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione alle modifiche legittimamente disposte dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni contrattuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e dei limiti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici.

3. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste, purché tale facoltà sia stata prevista nei documenti iniziali di gara. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del Codice ed agli artt. 62 e 63 del C.S.A. Per i servizi di ingegneria e architettura affidati si rinvia in tema di risoluzione all'art. 26 del Capitolato Tecnico Prestazionale dei SIA. Per i Lavori in tema di risoluzione si rinvia all'art. 62 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori e servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

ART. 21. COLLAUDO

1. Le opere oggetto del presente appalto saranno sottoposte a collaudo secondo quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i., dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente.
2. Considerata la natura e l'importo delle prestazioni oggetto dell'affidamento, la verifica conclusiva dell'intervento sarà effettuata mediante collaudo, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l'ultimazione delle opere e delle prestazioni oggetto dell'appalto, affinché si proceda agli accertamenti propedeutici alle operazioni di collaudo.

4. Nell'ambito delle operazioni di collaudo sarà verificata la regolare esecuzione delle opere, l'avvenuta completa realizzazione delle opere previste dal progetto, e la conformità delle lavorazioni eseguite rispetto al progetto esecutivo approvato, al Capitolato Speciale d'Appalto ed alle disposizioni impartite nel corso dell'esecuzione.
5. Ai fini delle operazioni di collaudo, l'Appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dagli atti contrattuali e dalla normativa vigente, compresa:

   a. la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti;

   b. i formulari di identificazione rifiuti (FIR);

   c. la documentazione ambientale eventualmente richiesta;

   d. gli elaborati as-built;

   e. la documentazione informativa BIM prevista dagli atti di gara;

   f. le certificazioni, dichiarazioni e verbali previsti dalla normativa vigente.
6. Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrate lavorazioni incomplete, difformi o non eseguite a regola d'arte, la Stazione Appaltante assegnerà all'Appaltatore un termine per provvedere alle necessarie integrazioni, ripristini o adeguamenti, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Il collaudo non esonera comunque l'Appaltatore dalle responsabilità previste dalla normativa vigente e dal presente Contratto per eventuali difformità o vizi dell'opera riscontrati successivamente.

ART. 22. GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva dell'importo di € [*specificare*] rilasciata in formato digitale in data [*specificare*] da [*specificare*] con sede legale [*specificare*].
2. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6 - "Cauzioni e garanzie" del C.S.A..

ART. 23. POLIZZE ASSICURATIVE

1. In conformità a quanto previsto del Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice dei Contratti, ha costituito una garanzia, denominata «garanzia definitiva», sotto forma di [*cauzione]* o [*fideiussione]* con le modalità previste dall'articolo 106, pari al _____ per cento dell'importo contrattuale

pari ad € _____ n°[_____], in atti, emessa in data [_____/da [_____], con sede legale in [_____], a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

2. Per la progettazione l'Appaltatore ha presentato alla Stazione Appaltante una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale), per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo previsto dal contratto per la progettazione, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, intestata a , n°[_____], in atti, emessa in data [_____/ da [_____], con sede legale in [_____], Tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni progettuali, che determinino a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
3. Per la parte del contratto relativa all'esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 117, comma 10, l'Appaltatore ha costituito polizza assicurativa n°[_____], in atti, emessa a far data dal [_____] e fino al [_____] da [_____], con sede legale in [_____], ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice dei contratti, a copertura dei danni subiti dalla Stazioni Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
4. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alla Parte 6 - "Cauzioni e garanzie" del C.S.A.

ART. 24. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 12, del Codice, dell'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.

ART. 25. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Ai sensi dell'art. 215 del Codice per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Si rinvia, per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, agli articoli 215 e seguenti del Codice e all'art. 94 del D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*" che sostituisce integralmente l'allegato V.2.
2. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 26. RISERVE

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore sarà definita secondo la disciplina dettata dall'art. 7 dell'Allegato II.14 al Codice e dal C.S.A..

ART. 27. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.
2. L' Appaltatore dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa indicato nella scheda fornitore e comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, acquisita agli atti della Stazione Appaltante, nell'ambito delle quali sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sugli stessi. che sarà comunicato (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato) prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
3. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

4. L'Appaltatore dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.
5. L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.
6. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.
8. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
9. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture e dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori, riportanti CIG e CUP, in linea con gli indirizzi forniti dall'ANAC secondo sussiste l'obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto anche con riferimento ai subappalti.

ART. 28. MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

1. L'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.
2. L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

ART. 29. SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara e quelle inerenti alla sottoscrizione del contratto, quelle di bollo e registro, nonché le imposte e tasse, presenti e future, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per la quale la stessa ha diritto di rivalsa a norma di legge.
2. Il presente contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023, e determinata secondo le modalità di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla sottoscrizione, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

ART. 30. PANTOUFLAGE

1. L'Appaltatore nel patto di integrità prodotto in sede di gara, ed agli atti della Stazione appaltante, ha attestato ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.gs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto conferma di non aver concluso successivamente al termine di presentazione delle offerte contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 31. CONTROVERSIE E DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI

1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli artt. 210 e 212 del Codice dei contratti, tutte le controversie tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice dei contratti.
2. A tutti gli effetti di legge, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo indicati in sede di partecipazione alla gara. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Si applica la disciplina prevista dall'art. 12 del C.S.A..

3. L'Agenzia del Demanio elegge domicilio presso la sede della Direzione Servizi al Patrimonio sita in Roma, in via Barberini n. 38.

ART. 32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. (di seguito anche "Regolamento"), danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa europea. Confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento nonché ogni Provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente atto saranno trattati, per le sole finalità indicate nel medesimo, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi, ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizione del Garante per la protezione dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO, sempre contattabile all'indirizzo @-mail: "demanio.dpo@agenziademanio.it".
4. I dati conferiti alla Stazione Appaltante e raccolti nell'ambito delle attività amministrative derivanti dall'esecuzione del contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile. l'Appaltatore dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

Art. 7 – Penali e premio di accelerazione;

Art. 20 – Risoluzione del contratto – Recesso;

Art. 31 – Controversie e domicilio legale delle parti.

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti è stipulato in modalità elettronica, a mezzo di

[specificare il supporto informatico con caratteristiche di integrità e immodificabilità]. Con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.